

1502641-13.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Extorsão
Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/04/2022
... Publicação: DJ 02.05.2005 p. 404)

Passa-se à dosimetria.

DO ROUBO

Os crimes foram praticados sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1502641-13.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502641-13.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027947/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 22742343 - 14º D.P. PINHEIROS, 2027947 - 14º D.P. PINHEIROS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAUAN SOARES EVANGELISTA e outros
Réu Preso
Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ARIANA OLIVEIRA SILVINO, ANDRÉ SILVA DE JESUS, GABRIEL KAUAN GOMES DA SILVA e KAUAN SOARES EVANGELISTA foram denunciados como incurso nos artigos 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porque, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Travessa Francisco Lúcio, altura do nº 14, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência consistente em socos e coronhadas, grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Paulo Renato Wetzel, o veículo GM/Montana, de placas FJZ-5313, um relógio de marca "Citizen", um aparelho celular de marca "Motorola", R\$ 100,00, em espécie, quatro cartões bancários e documentos pessoais a ele pertencentes.

Narra a denúncia ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidas, ARIANA OLIVEIRA SILVINO, ANDRÉ SILVA DE JESUS, GABRIEL KAUAN GOMES DA SILVA e KAUAN SOARES EVANGELISTA agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, constrangeram a vítima Paulo Renato Wetzel, por meio de violência consistente em socos e coronhadas e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a fornecer senha de cartões bancários e realizar duas transferências bancárias, com o intuito de obterem, em proveito de todos, indevida vantagem econômica no montante total de R\$ 7.000,00, o fazendo mediante restrição de sua liberdade (fls. 134/137).

Recebida a denúncia (fls. 138 e 139), os réus foram citados (fls. 187, 189, 191 e 192). Apresentaram resposta à acusação (em audiência, a fls. 204). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se os réus ao final (fls. 204 e 205).

Por memoriais, o Ministério Público postulou a condenação de Kauan Soares termos da denúncia e a absolvição de Ariana, André e Gabriel, por falta de prova (fls. 209/218).

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento de crime único, a fixação das penas no mínimo e a aplicação de regime prisional diverso do fechado (fls. 222/235)

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 11/17), auto de reconhecimento de pessoas (fls. 34), auto de apreensão (fls. 35 e 36) e prova oral coligida.

Ariana negou a prática do crime na fase policial (fls. 7), oportunidade em que os corréus permaneceram calados (fls. 8/10).

Em juízo, Kauan Soares alegou ter acompanhado o conhecido Carlos até o veículo Chevrolet Montana, em que a vítima ainda permanecia cativa. Cuidariam de abandonar o veículo e o ofendido nas proximidades de uma avenida. Foi deixado no local e logo adentrou o Montana. Em menos de cinco minutos, porém, policiais chegaram. E depois de alguns outros minutos chegaram ainda os corréus Ariana, Gabriel e André em um veículo GM Corsa. Dentro do Chevrolet, além do ofendido, estava seu amigo Gustavo (Gu), que conseguiu fugir. Receberia R\$ 300,00 para livrar-se do carro com a vítima, disse o acusado.

André Silva negou os crimes. Estava acompanhado do corréu Gabriel, seu vizinho, quando Carlos, dono de um Corsa, pediu que buscassem Kauan e Gu no campo onde estavam. Entregou-lhes R\$ 100,00 pela missão, revelando que havia um carro roubado envolvido. Antes de dirigirem-se ao local, buscaram Ariana, sua esposa, porque queriam utilizar o carro para passar por um drive de uma lanchonete Mcdonalds. Ao chegar no campo, avistou seu conhecido Gu no assento de motorista do Chevrolet Montana. Gu contou-lhe que no interior daquele carro havia um refém. Ariana nada sabia sobre o carro roubado.

Gabriel Kawan também negou os delitos. Estava com André quando um conhecido, Carlos, passou de moto e ofereceu-lhes R\$ 100,00 para verbis: “buscarem uns meninos em um BO”, no local onde teriam abandonado um carro roubado. Apenas soube que a vítima ainda estava por lá quando chegou. Não a viu. Carlos emprestou-lhes o seu carro e, por isso, resolveram apanhar a namorada de André, para que, antes, fossem ao Mcdonalds comprar sanduíches. No local do fato estavam Gu e Kauan. Foram logo presos por policiais militares quando chegaram no tal campo.

Ariana Oliveira contou versão semelhante. Os corréus André (seu marido) e Gabriel a buscaram em casa, com o GM Corsa de um amigo de um deles, para que fossem ao Mcdonalds. Depois encostaram em uma rua perto de um matagal, onde não reparou se havia algum veículo Montana. Em cerca de cinco minutos apareceram policiais militares, que os levaram presos. Trabalha como diarista e têm três filhos, disse Ariana.

O ofendido, Paulo Renato Wetzel, reconheceu seguramente, Kauan Soares, distinguindo-o dos corréus e de figurante com eles perfilhados. Kauan participou de sua abordagem e foi preso no interior de seu carro, no momento em que foi libertado por policiais militares. Reconheceu, ainda, Ariana, como uma das moças presas quando foi solto. Na data do fato, havia marcado um encontro com uma moça pelo aplicativo Tinder. No local, porém, um veículo Celta aproximou-se e dele desembarcaram três rapazes empunhando revólveres de calibre 38 de cano longo. Foi encapuzado com a própria camiseta e jogado para o assoalho do carro. Todos os criminosos aplicaram-lhe coronhadas na cabeça e diziam que cortariam seus dedos. Anunciaram que se tratava de um sequestro e o fizeram embarcar no Celta. Um deles subtraiu-lhe o carro (Montana) e o celular. Estacionaram o Celta em certo local e passaram a exigir que realizasse transferências bancárias (PIX). Seu aparelho, porém, havia ficado com o outro criminoso, que foi chamado então ao local. Foi transferido de volta ao Chevrolet Montana (de sua propriedade) e saíram para vários lugares. A certa altura: “um deles disse: estamos no campo”. Daí foi obrigado a fazer transferências de valores pelo sistema PIX. Policiais militares acabaram chegando ao local e prenderam os réus em flagrante delito. Os criminosos roubaram-lhe documentos pessoais, cartões crédito e um relógio de pulso. Permaneceu em poder dos agentes por cerca de 4h30. Ressaltou que havia outros criminosos envolvidos, pois, pôde ouvi-los. Um dos agentes tinha mechas no cabelo, provavelmente o marido da moça presa.

O policial militar Fabrício Costa e Silva Santos narrou que, na data do fato, realizava patrulhamento em região perigosa da cidade quando avistou, em local ermo, os veículos Corsa e Montana, com vários indivíduos em seus interiores. Ao perceber a presença policial, eles tentaram fuga, acionando os carros. Um deles conseguiu escapar a pé. Realizou a abordagem da vítima e do réu Kauan no interior do Montana. Os demais foram presos dentro do Corsa. Todos negaram os crimes quando entrevistados. Na oportunidade, a vítima não conseguiu apontar categoricamente para todos eles. Ariana dizia que havia sido apanhada em casa há pouco tempo e negou tivesse ciência do roubo.

O policial militar Jhonatan Hudson Bassanelli César de Oliveira narrou que, na data do fato, estava em patrulhamento pela região do Rio Pequeno quando, em uma travessa erma, avistou dois veículos parados: um Montana e um Corsa. Resolveu pela

abordagem. O motorista do Corsa acionou o carro e tentou arrancar, ao passo que um dos criminosos do Montana conseguiu escapar a pé. O marido da ré estava na condução do Corsa. Dentro do Montana estavam a vítima e o réu Kauê. No Corsa, estavam a moça e mais dois; um deles o seu marido. Recordou vagamente que o réu Gabriel tinha umas mechas loiras no cabelo.

A ação penal é parcialmente procedente.

A prova produzida contra Kauan Soares Evangelista é firme, coesa e coerente. Permite a prolação do édito condenatório nos termos da denúncia, conforme, ademais, as bem lançadas alegações finais da Douta Promotora de Justiça.

A vítima, Paulo Renato, reconheceu Kauan Soares tanto na fase policial quanto em juízo. Apontou-o com segurança como um dos autores dos crimes. Kauan Soares Evangelista participou de sua abordagem e foi preso no interior do veículo em que era mantido refém (c.f. a 6m10s do arquivo parte 2 de suas declarações).

Kauan, vale repetir, foi preso em flagrante pelo policial militar Fabrício Costa e Silva Santos no interior do veículo do ofendido, enquanto este ainda era refém do bando. Além de Kauan, havia outro criminoso dentro do Chevrolet Montana. Seria o tal Gu, mencionado por André Silva, Gabriel Kawan e pelo próprio réu Kauan Soares. Gu conseguiu escapar correndo, disseram os acusados, tudo em conformidade com os relatos dos policiais autuantes.

Kauan negou envolvimento com os delitos. Admitiu, porém, que estava dentro do veículo da vítima, enquanto ela ainda era feita refém. Evidente, pois, que participou de toda a ação. Sua escusa, de que acabara de ingressar no carro antes de chegada da polícia, frente a contundência da prova acusatória, não tem qualquer cabimento ou amparo probatório.

Os próprios corréus, Gabriel e André, contaram ter sido contratados para buscar Kauan e Gu no local do fato, pois, ambos estariam envolvidos em um roubo de carro.

De rigor a sua condenação.

A solução absolutória em relação aos corréus, proposta pelo Ministério Público, é também a que com justiça resolve o caso, afastando-se o risco da condenação de possíveis inocentes.

André, sua esposa Ariana, e Gabriel foram presos no interior de um veículo Corsa, estacionado junto ao veículo Montana da vítima.

O ofendido, porém, não os reconheceu sob o crivo do contraditório. Identificou apenas Ariana como um dos agentes preso no dia dos fatos, o que já era incontroverso.

Os réus, pessoas rústicas e muito pobres, todos patrocinados pela Defensoria Pública, quando interrogados lançaram idêntica versão a justificar a sua presença no palco do evento. André e Gabriel receberam R\$ 100,00 de um criminoso de nome Carlos para, com um veículo Corsa, emprestado, apanhar os criminosos Kauan Soares e Gu junto a um carro roubado. Não sabiam que a vítima ainda estaria no local. Ariana foi apanhada pouco antes, pois todos pretendiam aproveitar-se do veículo emprestado para buscar sanduíches no drive do Mcdonalds. A escusa dos réus, de tão simplória, não se mostra desarrazoada, sobretudo porque unânime, inclusive nos detalhes. Ademais, não custa repetir que não foram os agentes reconhecidos pessoalmente pela vítima, como foi Kauan Soares.

A vítima alegou ter permanecido por cerca de quatro horas e meia em poder da quadrilha. E ainda assim reconheceu apenas Kauan Soares, recordando tê-lo visto

empunhando uma arma de fogo.

A presença dos réus no sítio dos fatos, assim, embora suspeita e duvidosa, não têm o condão de levar, por si só, à condenação criminal pelas duras penas impostas aos crimes dos artigos 157 e 158 do Código Penal.

Como cediço, a dúvida no Direito Penal deve resolver-se em favor dos acusados, aplicando-se os princípios in dubio pro reo e favor rei.

Está provada a autoria de Kauan Soares em crimes de roubo e extorsão.

O agente e seus comparsas renderam a vítima e, mediante o emprego de armas de fogo, de violência física (coronhadas na cabeça) e graves ameaças (de mutilação e morte) subtraíram-lhe o aparelho celular, o veículo, os documentos pessoais, cartões bancários e um relógio de pulso. Paulo Renato teve a liberdade restringida por mais de quatro horas.

E como dessume ainda das declarações da vítima, restaram provadas as três majorantes articuladas na denúncia. O crime foi cometido mediante numeroso concurso de agentes, mediante o emprego de armas de fogo e restrição da liberdade do ofendido. A palavra da vítima, conforme remansosa jurisprudência, uma vez suficiente para a prova da autoria, com maior razão deve ser aceita para a demonstração de suas circunstâncias, como as majorantes, no caso dos autos.

O delito do artigo 158, parágrafo 3º, do Código Penal consumou-se com a restrição da liberdade da vítima e a exigência das transferências bancárias que, no caso, foram efetuadas. A extorsão, demais disso, foi cometida em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo.

As penas do roubo e extorsão serão somadas, em concurso material, pois as condutas deram-se em momentos distintos, violando bens jurídicos diversos. Após restringir a liberdade da vítima, os acusados subtraíram-lhe os pertences para, só então, exigir que ela realizasse a transferências bancárias. A vítima, não é demais repetir, permaneceu em poder dos criminosos por mais de quatro horas.

O tema tem solução pacífica na jurisprudência nas Cortes Superiores:

PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte e do STF entende que incorre nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material, o agente que, ao roubar bens da vítima, a obriga a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 697622 SP 2004/0080453-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.05.2005 p. 404)

Passa-se à dosimetria.

DO ROUBO

Os crimes foram praticados sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias objetivamente mais gravosas como,

“verbi gratia”, o concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, justamente como na hipótese dos autos. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares superiores.

Nestes termos, na primeira fase, considerando-se o numeroso concurso de agentes (eram quatro indivíduos), a restrição da liberdade da vítima por mais de quatro horas e o sádico emprego de violência e de ameaça de mutilação contra o ofendido, acrescem-se as penas de 1/3, perfazendo 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, cumpre observar que a vítima contava com mais de 60 anos na data do fato (fls. 5), circunstância agravante que deve ser compensada com a atenuante da menoridade relativa do réu, mantendo-se as penas no patamar inicialmente fixado.

Pelo emprego de arma de fogo, ficam acrescidas as penas da fração legal de 2/3, em 8 anos, 10 meses, 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

DA EXTORSÃO

O crime foi cometido mediante violência real que em muito extrapola àquela necessária à tipificação da conduta. Porém, como esta circunstância já foi valorada para o crime de roubo, e o caso é de concurso material, estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 6 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, compensam-se as causas agravante e atenuante observadas na dosimetria das penas do roubo, mantendo-se as penas no mínimo legal.

Finalmente, pelas duas causas de aumento, do concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, considerando-se a multiplicidade de armas e o numeroso concurso de agentes, circunstâncias objetivas a justificar acréscimo acima do piso legal, ficam as penas majoradas de 3/8, perfazendo 8 anos, 3 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas, resultam 17 anos, 1 mês, 20 dias de reclusão e 34 dias-multa.

O regime inicial é o fechado por força de lei.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar KAUAN SOARES EVANGELISTA incurso no artigo 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal às penas de 17 anos, 1 mês, 20 dias de reclusão e 34 dias-multa, em regime inicial fechado e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver ARIANA OLIVEIRA SILVINO, ANDRÉ SILVA DE JESUS e GABRIEL KAUAN GOMES DA SILVA de infração ao artigo 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se a Kauan Soares Evangelista o direito de interpor recurso em liberdade.

Expeça-se desde logo guia de recolhimento provisória.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados para Gabriel, Ariana e André.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA